

## CONDICIONES ESPECIALES — TODO RIESGO CON FRANQUICIA

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: MOD-TR-FRQ-04

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Condicionado general aplicable: CG-AUTO-V2

Marco contractual: POL-GEN-AUTO-01

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

### 1. Objeto de la modalidad

#### 1.1 Cobertura de daños propios

La modalidad Todo Riesgo con Franquicia garantiza los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado a consecuencia de cualquier acontecimiento súbito, accidental y no excluido, con independencia de que el hecho sea imputable al conductor asegurado, a un tercero identificado o desconocido, o a causas fortuitas. Sobre esta cobertura se aplica la franquicia pactada en Condiciones Particulares.

#### 1.2 Garantías incorporadas

Se incorporan de serie todas las garantías de la modalidad Terceros Ampliado con Lunas (MOD-TER-LUN-03): robo, incendio, lunas ampliadas con recalibración ADAS, fenómenos meteorológicos, animales cinegéticos e intento de robo. A ellas se añade la garantía de daños propios por colisión, vuelco, salida de vía, vandalismo y actos de terceros desconocidos.

#### 1.3 Servicios asociados

Se incluye asistencia en carretera desde el kilómetro 0, vehículo de sustitución hasta 10 días naturales por siniestro cubierto con inmovilización en taller concertado, y gestión integral del expediente con peritación en un plazo máximo de 5 días hábiles.

### 2. Concepto y funcionamiento de la franquicia

#### 2.1 Definición

Se entiende por franquicia la cantidad fija, expresada en euros y pactada en Condiciones Particulares, que queda a cargo del Asegurado en cada siniestro de daños propios. La Aseguradora indemniza únicamente el exceso del daño peritado sobre dicha cantidad. La franquicia no es un descuento sobre la prima ni un límite de cobertura, sino una participación del Asegurado en cada siniestro.

#### 2.2 Franquicias comercializadas

IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. comercializa tres niveles de franquicia en esta modalidad: 150 €, 300 € y 600 €. La elección corresponde al Tomador en el momento de la contratación y determina la prima aplicable: a mayor franquicia, menor prima. El nivel contratado figura de forma destacada en la primera página de las Condiciones Particulares.

#### 2.3 Regla de aplicación

La franquicia se aplica por siniestro, no por anualidad ni por pieza dañada. En un mismo siniestro con varios elementos afectados se descuenta una sola vez. Si en una misma anualidad se producen tres siniestros de daños propios, la franquicia se aplicará en cada uno de ellos de forma independiente.

## **2.4 Momento de aplicación**

Cuando la reparación se realice en taller concertado, el Asegurado abona directamente al taller el importe de la franquicia y la Aseguradora liquida el resto. Cuando la indemnización se abone en metálico, la Aseguradora descuenta la franquicia del importe peritado antes de la transferencia.

## **3. Ejemplos numéricos de aplicación**

### **3.1 Ejemplo básico con franquicia de 300 €**

Vehículo con matrícula 0000-XXX, póliza PL-FICT-000123, franquicia contratada de 300 €. El Asegurado colisiona contra un bolardo y los daños se peritan en 1.000 €. La Aseguradora indemniza  $1.000 - 300 = 700$  €. El Asegurado abona 300 € al taller concertado en el momento de la retirada del vehículo.

### **3.2 Ejemplo con franquicia de 150 €**

Mismo vehículo con franquicia contratada de 150 €. Daño peritado por rayado profundo de puerta y aleta: 820 €. La Aseguradora indemniza  $820 - 150 = 670$  €, quedando 150 € a cargo del Asegurado. Con franquicia de 600 €, el mismo daño de 820 € generaría una indemnización de solo 220 €.

### **3.3 Ejemplo con franquicia de 600 €**

Vehículo con franquicia de 600 €. Daño peritado en 2.450 € por colisión en maniobra de aparcamiento. La Aseguradora indemniza  $2.450 - 600 = 1.850$  €. Si el daño hubiera sido de 4.000 €, la indemnización sería de 3.400 €. La franquicia mantiene siempre el mismo importe con independencia de la magnitud del daño.

### **3.4 Siniestro por debajo de la franquicia**

Vehículo con franquicia de 600 €. Daño peritado en 480 €. Al no superar el daño el importe de la franquicia, no procede indemnización alguna y el coste íntegro queda a cargo del Asegurado. En estos casos se recomienda no declarar el siniestro, dado que no genera prestación y sí puede afectar al historial.

### **3.5 Ejemplo con dos siniestros en la misma anualidad**

Franquicia de 300 €. Primer siniestro en marzo por 1.200 €: indemnización de 900 €. Segundo siniestro en octubre por 2.000 €: indemnización de 1.700 €. Total indemnizado en la anualidad: 2.600 €. Total soportado por el Asegurado en concepto de franquicia: 600 €, resultado de aplicar 300 € en cada uno de los dos siniestros.

### **3.6 Ejemplo con granizo**

Franquicia de 300 €. Episodio de granizo en 2026 con daños peritados en 5.600 €. Se aplica primero el límite de 5.000 € del apartado 5.2 de CG-AUTO-V2 y después la franquicia:  $5.000 - 300 = 4.700$  € de indemnización. El Asegurado soporta 900 €, resultado de sumar los 600 € de exceso sobre el límite y los 300 € de franquicia.

## **4. Garantías sin aplicación de franquicia**

### **4.1 Relación de garantías exentas**

No se aplica franquicia, cualquiera que sea el nivel contratado, en las siguientes garantías: responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, defensa jurídica, accidentes del conductor, asistencia en carretera, reparación de lunas por resina, colisión con animales cinegéticos y daños derivados de intento de robo.

### **4.2 Siniestros con tercero responsable identificado**

Cuando el siniestro sea imputable a un tercero plenamente identificado, asegurado y que reconozca su responsabilidad mediante parte amistoso o atestado, no se aplicará franquicia al Asegurado. La Aseguradora repercutirá el importe íntegro a la compañía del responsable a través del convenio de indemnización directa.

### **4.3 Devolución de franquicia**

Si la franquicia se hubiera cobrado inicialmente y con posterioridad se identificara al tercero responsable y su aseguradora aceptara la responsabilidad, la Aseguradora reintegrará al Asegurado el importe de la franquicia en un plazo máximo de 30 días desde la aceptación.

### **4.4 Robo total**

En caso de robo total con indemnización del vehículo conforme al documento COB-ROBO-01, se aplica la franquicia contratada sobre el importe indemnizable, salvo que el vehículo dispusiera de dispositivo de localización homologado activo en el momento del robo, en cuyo caso la franquicia queda suprimida.

## **5. Franquicias adicionales y agravadas**

### **5.1 Conductor joven no declarado**

Cuando el siniestro se produzca conduciendo un conductor menor de 25 años o con menos de 2 años de antigüedad de permiso que no hubiera sido declarado en Condiciones Particulares, se aplicará una franquicia adicional de 300 € que se sumará a la franquicia ordinaria contratada.

### **5.2 Ejemplo de franquicia agravada**

Póliza con franquicia ordinaria de 150 €. Siniestro con daños de 2.000 € conducido por un conductor de 22 años no declarado. Franquicia total aplicable:  $150 + 300 = 450$  €. Indemnización resultante:  $2.000 - 450 = 1.550$  €.

### **5.3 Franquicia por siniestralidad reiterada**

A partir del cuarto siniestro con culpa dentro de una misma anualidad de seguro, la Aseguradora podrá aplicar una franquicia incrementada del doble de la contratada para los siniestros posteriores, previa comunicación escrita al Tomador con 15 días de antelación.

### **5.4 Prohibición de seguro de franquicia**

No se admite la contratación con IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. de coberturas complementarias destinadas a cubrir la propia franquicia, por resultar contrarias a la finalidad de participación en el riesgo que esta persigue.

## **6. Procedimiento de siniestro y peritación**

### **6.1 Declaración**

El siniestro debe declararse en el plazo de 7 días naturales desde su conocimiento, conforme al apartado 7.1 de CG-AUTO-V2, indicando circunstancias, lugar, testigos y existencia o no de atestado. La declaración fuera de plazo puede dar lugar a la reclamación de los perjuicios causados por el retraso.

### **6.2 Peritación previa**

Salvo en la garantía de lunas, la reparación no puede iniciarse sin la previa peritación o autorización expresa. La Aseguradora designará perito en un plazo máximo de 5 días hábiles. Las reparaciones de urgencia necesarias para la seguridad se admiten con justificación documental y fotográfica previa.

### **6.3 Elección de taller**

El Asegurado puede optar por taller concertado, con adelanto del importe y garantía de 24 meses, o por taller libre, con abono del importe peritado previa factura. En taller libre la franquicia se descuenta del reembolso.

## **6.4 Pérdida total**

Si el coste de reparación supera el 75 % del valor venal, se declara pérdida total conforme al apartado 8.2 de CG-AUTO-V2. En ese supuesto la franquicia se descuenta igualmente del importe indemnizable, salvo que se aplique el criterio de valor de nuevo previsto en el documento MOD-TR-SIN-05.

## **7. Exclusiones aplicables**

### **7.1 Exclusiones generales**

Son de aplicación íntegra las exclusiones del apartado 6 de CG-AUTO-V2, en especial la conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas, el dolo o culpa grave, la carencia de permiso válido, la participación en pruebas de velocidad y el uso del vehículo distinto del declarado.

### **7.2 Exclusiones propias de la modalidad**

No se cubren las averías mecánicas o eléctricas no derivadas de siniestro, el desgaste de elementos de mantenimiento, los daños exclusivos a neumáticos, los daños por error de repostaje de combustible, la inmersión voluntaria del vehículo y los daños producidos en vías no aptas para la circulación de turismos.

### **7.3 Advertencia sobre la depreciación**

La Aseguradora no indemniza la depreciación comercial del vehículo tras una reparación correcta, ni la pérdida de valor derivada de la constancia del siniestro en registros históricos, conforme al apartado 6.3 del condicionado general.

## **8. Comparación con la modalidad sin franquicia**

### **8.1 Diferencia esencial**

La modalidad Todo Riesgo sin Franquicia (documento MOD-TR-SIN-05) cubre las mismas garantías sin participación económica del Asegurado en cada siniestro, a cambio de una prima sensiblemente superior. La elección entre ambas debe atender a la siniestralidad esperada y a la capacidad del Asegurado de asumir importes puntuales.

### **8.2 Cambio de nivel de franquicia**

El Tomador puede solicitar el cambio de nivel de franquicia (150 €, 300 € o 600 €) o el paso a la modalidad sin franquicia únicamente en el momento de la renovación anual, con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de vencimiento.

Referencias cruzadas: CG-AUTO-V2 (condicionado general y límite de granizo de 5.000 €), POL-GEN-AUTO-01 (marco contractual), COB-ROBO-01 (garantía de robo), MOD-TER-LUN-03 (garantía de lunas ampliada incorporada), MOD-TR-SIN-05 (modalidad sin franquicia).